

1034732-70.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... termo de declaração, atestando o furto do veículo. Aguarda procedência e condenação do réu ao pagamento de indenização à título de danos materiais no valor de R\$ 17.000,00.

Devidamente citado, o réu não apresentou contestação (fls.29).

É o relatório.

Decido.

Julgo antecipadamente a lide sendo desnecessária maior dilação probatória.

Com a revelia presumem-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Cível

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

1034732-70.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1034732-70.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Alvino Maciel

Requerido:

Luiz Carlos da Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALVINO MACIEL contra LUIZ CARLOS DA ROCHA. Segundo noticiado, o autor, proprietário do veículo VW/Fusca 1300, modelo 1974, placa BQR1912, contratou o réu para prestação de serviços de funilaria e pintura, no valor de R\$ 4.000,00, deixando seu veículo sob seus cuidados. Depois de determinado período, ao se dirigir a oficina do réu, tomou conhecimento que a mesma havia mudado de endereço. Após tentativas para localizar o veículo, foi ao 5º Distrito Policial para registrar boletim de ocorrência. Quando citado para prestar esclarecimentos, o réu assinou termo de declaração, atestando o furto do veículo. Aguarda procedência e condenação do réu ao pagamento de indenização à título de danos materiais no valor de R\$ 17.000,00.

Devidamente citado, o réu não apresentou contestação (fls.29).

É o relatório.

Decido.

Julgo antecipadamente a lide sendo desnecessária maior dilação probatória.

Com a revelia presumem-se incontroversos os fatos narrados na inicial.

Conforme apurado, o autor proprietário de um VW/FUSCA 1300, ano 1974, placa BQR1912, deixou seu veículo sob os cuidados do réu para a realização de serviços de pintura e funilaria, totalizando valor de R\$ 4.000,00, sendo pagos R\$ 2.000,00 a vista e o restante através da entrega de um aparelho de oxigênio, e não mais veio a rever o veículo.

Diversas foram as tentativas para localizar o veículo contudo, todas sem sucesso, inicialmente o autor foi informado que a oficina teria mudado de endereço, porém ninguém sabia lhe informar qual. Ao contatar o réu, foi avisado que a oficina se encontrava na região de Viracopos, e ao chegar no endereço, nada lá existia.

O autor retornou a domicílio do réu e foi comunicado que o veículo teria sido apreendido pelo EMDEC, no entanto ao se deslocar até a autarquia foi noticiado que a informação não procedia, uma vez que não havia sido apreendido nenhum veículo com as características compatíveis ao dele. Após este fato, o autor se dirigiu ao 5º Distrito Policial e prestou boletim de ocorrências sob o nº 462/2021.

Ao ser citado para prestar esclarecimentos o réu assinou um termo de declaração confirmando o recebimento do veículo, assim como o preço acordado, e ausência de guarda e vigília sob o bem que lhe foi confiado, (fls. 23). Este alegou, que não havia espaço no interior de sua oficina para o veículo, sendo necessário que ele fosse estacionado ao lado de fora do estabelecimento, onde permaneceu por cerca de 4 dias, até ser furtado.

Não obstante, o réu ainda redigiu e assinou documento de próprio punho, atestando o pagamento efetuado pelo autor, assim como sua obrigação em realizar os serviços na área de pintura e funilaria. (fls. 22). Sendo as suas exatas palavras, " Declaro que para fins de comprovação , do pagamento da pintura completa do fusca ano 1974, modelo 1974 Chassi B.P.983627, placa BQR1912/SP. Também inclui a funilaria faltante. Foi feito o pagamento com um aparelho de oxigênio completo menos o mamômetro, será cumprido a risca o combinado, do contrário devolverá o aparelho".

Dessa forma, legítimo o direito do autor em buscar ressarcimento do dano suportado, pois não pode suportar a perda do bem.

Incontroverso, pois, o dano material experimentado pelo autor, que confiou ao réu os cuidados sob seu veículo e como resultado não mais voltou a vê-lo em razão de ter sido furtado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial, para o fim de condenar a ré a ressarcir o

autor na quantia de R\$ 17.000,00. Arcará, ainda, o réu, vencida na quase totalidade do pedido ao pagamento das custas processuais e verba honorária que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

P.I.C

Campinas, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA